٧- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة .

المسألة الثالثة : آداب القاضي وأخلاقه ، وما ينبغي له ومالا ينبغي :

١- ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف ، ليناً من غير ضعف ؛ لئلا يطمع القوي في باطله ، ويَيْئَس الضعيف مِنْ عدله .

٢- أن يكون حليماً متأنياً ؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم .

٣- أن يكون ذا فطنة ويقظة ، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة .

٤- ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً ، نزيهاً عما حرم الله .

٥- أن يكون قنوعاً صدوقاً ، ذا رأي ومشورة .

قال علي رضي الله عنه : (لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم)[١] .

٦- يحرم على القاضي أن يسارَّ أحد الخصمين ، أو يحابي أحدهما ، أو يلقنه حجته ، أو يعلمه كيف يدّعي .

٧- يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً ؛ لقوله ﷺ : (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان)[٢] . ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم ، والجوع والعطش والتعب ، والمرض وغيرها .

٨- يحرم على القاضي قبول الرشوة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)[٣] ؛ فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه ، أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل ، وكلاهما شر عظيم .

---

(١) انظر : المغني لابن قدامة (١٤/١٧) . وقال الألباني : لم أره لعلي ، وأخرج البيهقي (١٠/١١٠) نحوه عن عمر بن عبدالعزيز ، انظر إرواء الغليل (٨/٢٣٩) .

(٢) رواه البخاري برقم (٧١٥٨) ، ومسلم برقم (١٧١٧) .

(٣) رواه الترمذي برقم (١٣٣٦) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه برقم (٢٣١٣) ، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم ١٠٧٣) .